قرار وزاري رقم 66

صادر بتاريخ 2025/04/09م.
الموافق فيه 10 شوال 1446هـ.

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

يلغي
القرار الوزاري رقم 97/60
والقرار الوزاري رقم 99/70 تاريخ 1999/07/10م.
معدل بموجب
القرار الوزاري رقم 2025/127 تاريخ 2025/07/21م.
والقرار الوزاري رقم 2025/208 تاريخ 2025/12/18م.
والقرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2024/41،

وإلى القرار الوزاري رقم 97/60 في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،

وإلى القرار الوزاري رقم 99/70 في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى- العمل بأحكام اللائحة المرفقة*

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.

المادة 2- الإلغاءات*

يلغى القرار الوزاري رقم 97/60، والقرار الوزاري رقم 99/70، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة 3- النشر والنفاذ*

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 10 من شوال 1446هـ.
الموافق: 9 من أبريل 2025م.

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي

وزير العدل والشؤون القانونية

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1591 تاريخ 2025/04/13م. ص. 85.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى- تعاريف*

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المحاماة والاستشارات القانونية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القانون:

قانون المحاماة والاستشارات القانونية.

2 – المكتب:

مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، بحسب الأحوال.

3 – السجل المهني:

السجل المنصوص عليه في المادة (41) من هذه اللائحة.

المادة 2- إعداد سجل خاص لمكاتب المحاماة وسجل خاص لمكاتب الإستشارات القانونية*

يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص لمكاتب المحاماة، وسجل خاص لمكاتب الاستشارات القانونية، تقيد فيهما البيانات الآتية:

1 – رقم القيد في السجل المهني.

2 – اسم المكتب، ومقره، وفروعه، إن وجدت.

3 – البيانات الأساسية لصاحب المكتب أو الشركاء والمدير المسؤول والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين.

4 – مقدار رأس المال ونسب التملك.

5 – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة 3- إنشاء موقع إلكتروني خاص للمكتب*

يجوز للمكتب إنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون الموقع باسم المكتب وفقا للترخيص الصادر له، وأن يتضمن على الأخص الآتي:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

1 – بيانا باسم صاحب المكتب أو الشركاء وأسمائهم ومؤهلاتهم ودرجات قيدهم.

2– بيانا بأسماء المحامين ودرجات قيدهم أو المستشارين القانونيين العاملين في المكتب، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، إن وجدت.

3 – بيانا بنوع الخدمات المقدمة من المكتب.

ولا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أو الدعاية للمكتب أو تقديم الاستشارات القانونية.

المادة 4– موجب المحامي أو المستشار القانوني بأن يحرر مع موكله أو المتعامل معه قبل مباشرة أعماله عقدا مكتوبا يتضمن حقوق وواجبات طرفيه*

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أن يحرر مع موكله أو المتعامل معه قبل مباشرة أعماله عقدا مكتوبا يتضمن حقوق وواجبات طرفيه وعلى الأخص الآتي:

1 – تحديد أطراف العقد وبياناتهم ومن يمثلهم.

2 – محل العقد ونطاقه الموضوعي والزماني.

3 – تحديد الأتعاب.

المادة 5– تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة*

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وفقا للملحق المرفق.

الفصل الثاني

تنظيم مهنة المحاماة

المادة 6– إنشاء لجنة تدريب وتأهيل المحامين*

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تدريب وتأهيل المحامين"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، تختص بالآتي:

1– اقتراح الخطط والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها.

2 – اقتراح مواعيد الاختبارات وآلية تنفيذها.

3 – اقتراح رسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر وأداء الاختبارات.

4 – أي مهام أخرى ذات صلة.

المادة 7– إجتياز المحامي برنامج التعليم المستمر*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يجتاز المحامي برنامج التعليم المستمر إذا حصل على عدد لا يقل عن (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة كل عام للقيد في جداول المحامين، تحتسب وفقا لنص المادة (8) من هذه اللائحة.

وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي لانتقاله إلى الجدول الأعلى تقل عن (11) أحد عشر شهراً، تخفض الساعات المعتمدة بواقع (2) ساعتين عن كل شهر.

المادة 8- إحتساب الساعات المعتمدة لبرنامج التعليم المستمر*

تحسب الساعات المعتمدة لبرنامج التعليم المستمر على النحو الآتي:

1- حضور الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة أو الجهات التي تعتمدها، وتعادل كل ساعة حضور ساعة معتمدة في البرنامج.

2- تقديم دورة تدريبية ضمن البرامج التدريبية التي تضعها اللجنة، أو برنامج التعليم المستمر، تحسب بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة في العام.

3- نشر بحث قانوني في مجلة قانونية محكمة، أو تقديم ورقة عمل في مؤتمر أو ندوة، تحسب بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة في العام.

4- الحصول على مؤهل دبلوم الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون، وتحسب بواقع (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، أو الحصول على مؤهل الدكتوراة في القانون، وتحسب بواقع (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة.

المادة 9- شروط الإعتداد بالساعات المعتمدة في برنامح التعليم المستمر*

لا يعتد بعدد الساعات المعتمدة في برنامج التعليم المستمر، إلا بعد قيام المحامي بتسجيلها لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، مصحوبا بنسخ من الشهادات والتقارير ذات الصلة.

المادة 10- أداء الإختبار للقيد في الجدول الأعلى*

في تطبيق حكم البند (1) من المادتين (31) و(32) من القانون، يجب على المحامي أداء الاختبار قبل (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ إكمال المدة المطلوبة للقيد في الجدول الأعلى، ويجوز له إعادة أداء الاختبار في حال عدم نجاحه.

أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 10 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2025/127 تاريخ 2025/07/21م. وهو التالي:

ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (1) و(4) من المادتين (31) و(32) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 11- الشروط للقيد في أحد جداول المحامين بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يشترط للقيد في أحد جداول المحامين بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (70%) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.

المادة 12 - تقديم طلبات القيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (20) من القانون*

تقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة طلبات القيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (20) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:

1 - بالنسبة للقيد في جدول المحامين المتدربين:

أ – نسخة من البطاقة الشخصية.

ب- شهادة حسن السيرة والسلوك.

ج- شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.

د- كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.

هـ- شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

و- شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في أي من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.

ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو بعدم تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

ح- موافقة مكتب المحاماة على التحاقه به.

ط- أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.

2 - بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها:

أ – شهادة اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المنصوص عليها في المادة (25) من القانون، والشهادة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (17) من هذه اللائحة، إذا كان مقدم الطلب من المحامين المتدربين.

ب- شهادة خبرة من الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

السابقين، أو الشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

ج- شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، وبيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (35) من القانون.

د- نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف، أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.

هـ- المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.

3 - بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها:

أ – شهادة من المكتب المقيد فيه، تتضمن أعمال المحاماة التي زاولها، مرفقا بها نماذج عن بعض تلك الأعمال عن أعوام مختلفة بالنسبة للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.

ب- ما يفيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.

ج- شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين، أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

د- شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (35) من القانون.

هـ- نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.

و – المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.

4 - بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها:

أ – شهادة من المكتب المقيد فيه المحامي تتضمن الأعمال التي زاولها، مرفقا بها نماذج عن بعض تلك الأعمال عن سنوات مختلفة بالنسبة للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

ب – ما يفيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، تتضمن التدرج الوظيفي إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

د – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (35) من القانون.

هـ – نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.

و– المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.

المادة 13– إحتساب المدة السابقة لعمل الموظف كمفوض ضمن مدة الأعمال النظيرة المطلوبة للقيد في أحد جداول المحامين*

تحسب المدة السابقة لعمل الموظف كمفوض عن السلطة المختصة قبل القيد في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (35) من القانون، ضمن مدة الأعمال النظيرة المطلوبة للقيد في أحد جداول المحامين، شريطة تقديم ما يفيد تفويضه.

المادة 14– دراسة طلبات القيد في جداول المحامين*

يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة طلبات القيد في جداول المحامين المنصوص عليها في القانون والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وعرض الطلبات المكتملة على اللجنة.

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة 15– توقيع تعهد يمين من قبل المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في جداول المحامين*

يوقع المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون، وذلك بالحضور الشخصي أو عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة.

ويقيد التقسيم الإداري المختص في الوزارة تعهد اليمين في السجل المخصص لهذا الغرض، ويمنح رقم التسلسل مقرونا بتاريخ توقيع تعهد اليمين، ويحفظ التعهد في ملف المحامي.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 16- بطاقة المحامي*

تستخرج بطاقة قيد المحامي عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد التوقيع على تعهد اليمين المكتوب وفقا لنص المادة (15) من هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين.

ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـ(30) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.

المادة 17- إلتزامات مكتب المحاماة الذي يلحق بمكتبه محامياً متدرباً*

يجب على مكتب المحاماة الذي يلحق بمكتبه محاميا متدربا الالتزام بالآتي:

1- تأهيل وتدريب المحامي المتدرب من خلال تمكينه من المشاركة في إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود وإعدادها، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.

2- الوفاء بحقوق المحامي المتدرب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

3 – تمكينه من المشاركة في الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.

4 – تقديم شهادة للتقسيم الإداري المختص في نهاية مدة التدريب، متضمنة الآتي:

أ – مدى قدرة المتدرب على البحث والتحليل والكتابة القانونية.

ب – بيانا بالدعاوى التي حضرها أمام المحاكم أو جهات التحقيق والاستدلال، والمذكرات والعقود القانونية التي شارك في إعدادها.

ج – تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فيه للمحامي المتدرب.

المادة 18- إلتزامات المحامي المتدرب*

يلتزم المحامي المتدرب بأداء كافة الأعمال الموكلة إليه، والحفاظ على أسرار المكتب والعملاء، واحترام زملائه، ومواعيد ونظام عمل المكتب.

المادة 19- موجب كل مكتب محاماة بأن يؤدي للمحامي المتدرب مكافأة شهرية*

يجب على كل مكتب محاماة أن يؤدي للمحامي المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا، على ألا يخل المحامي المتدرب بالالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

المادة 20- عدم جواز تكليف المحامي المتدرب بما يخرج عن إطار التدريب على مهنة المحاماة*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

لا يجوز لصاحب مكتب المحاماة تكليف المحامي المتدرب بما يخرج عن إطار التدريب على مهنة المحاماة، أو تكليفه القيام بأي عمل يخالف القانون أو هذه اللائحة أو نظام التدريب أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يمنحه نسخة من الشهادة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (17) من هذه اللائحة.

المادة 21- إنتقال المحامي المتدرب من مكتب محاماة إلى مكتب محاماة آخر*

لا يجوز للمحامي المتدرب الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب محاماة آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك بتقديم طلب عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة، على أن يرفق بالطلب الآتي:

1 – بيانا بسبب الانتقال.

2– شهادة من المكتب المراد الانتقال منه مبينا فيها فترة التدريب التي قضاها، والأعمال التي زاولها خلال تلك الفترة.

3 – موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب، والبت فيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد موافقة على الطلب، ويجب على المحامي المتدرب طلب تعديل بطاقة قيده خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة.

المادة 22- موجب المحامي عند الإنتقال من مكتب محاماة إلى مكتب آخر بإخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بذلك *

يجب على المحامي عند الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب آخر إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بذلك، وطلب تعديل بطاقة قيده خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة، على أن يرفق موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.

المادة 23- تقديم طلب القيد في سجل الموظفين المفوضين*

يقدم طلب القيد في سجل الموظفين المفوضين المنصوص عليه في المادة (35) من القانون إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة من السلطة المختصة في الجهة التي يعمل فيها الموظف، على أن يكون موظفا في التقسيم الإداري المختص بالشؤون القانونية للجهة، أو شاغلا لوظيفة خبير أو مستشار قانوني فيها، ويرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية:

1 – نسخة من قرار التعيين، وبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.

2 – نسخة من المؤهل المنصوص عليه في البند (2) من المادة (36) من القانون، ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (70%) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ويتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال كافة المستندات والبيانات المشار إليها واجتياز الموظف البرنامج التدريبي المطلوب، وإحالته إلى اللجنة للبت فيه.

الفصل الثالث

تنظيم مهنة الاستشارات القانونية

المادة 24- الشروط فيمن يقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين*

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين الآتي:

1 – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

2 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.

وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

إستبدل نص البند 4 من المادة 24 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

4 – أن تكون لديه خبرة في الأعمال القانونية لاتقل عن (5) خمسة أعوام.

5 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (70%) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار عن اللجنة.

المادة 25- تقديم طلبات القيد في جدول المستشارين القانونيين*

تقدم طلبات القيد في جدول المستشارين القانونيين إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:

1 – بالنسبة لطالب القيد العماني:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

أ – نسخة من البطاقة الشخصية.

ب– شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.

ج – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.

د– شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

هـ– شهادة خبرة معتمدة من الجهة التي كان يعمل فيها.

و– شهادة من الجهة المختصة بعدم شغله أيا من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.

ز– شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

ح – شهادة حسن السيرة والسلوك.

2 – بالنسبة لطالب القيد غير العماني:

أ – المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

ب – شهادة عدم محكومية من الدولة التي ينتمي إليها، أو من آخر دولة عمل فيها.

ج – صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الإقامة إذا كان طالب القيد مقيما في سلطنة عمان.

ويعد التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجلا تقيد فيه أسماء من يتم قيدهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.

المادة 26- بطاقة قيد المستشار القانوني*

تستخرج بطاقة قيد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين.

ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـ(30) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.

المادة 27- الحالات التي يجب فيها على المستشار القانوني بأن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين*

يجب على المستشار القانوني أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو زاول أحد الأعمال التي لا يجوز الجمع

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

بينها وبين مهنة الاستشارات القانونية، أو في حال توقفه عن ممارسة مهنة الاستشارات القانونية مدة تزيد على (180) مائة وثمانين يوما متصلة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ قيام المانع أو التوقف عن ممارسته مهنة الاستشارات القانونية، وفي جميع الأحوال، ينقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين بقرار من اللجنة إذا ثبت لها قيامه بذلك دون تقديم طلب إلى اللجنة بنقله، وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إعلان المستشار القانوني بقرار النقل، وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.

المادة 28- إعادة قيد اسم المستشار القانوني في جدول المستشارين القانونيين*

إذا زال سبب نقل اسم المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين.

المادة 29- تأسيس مكتب للإستشارات القانونية*

يجوز للمستشار القانوني العماني أن يؤسس مكتبا للاستشارات القانونية بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين في جدول المستشارين القانونيين، على أن تكون لدى كل منهم خبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام في الأعمال القانونية.

المادة 30- شروط تقديم مكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الإستشارات القانونية في سلطنة عمان*

يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان من خلال مكتب استشارات قانونية يؤسس لهذا الغرض بمفرده أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية، وفقا للشروط الآتية:

1 – أن يتمتع بسمعة دولية مميزة وحسنة.

2 – أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما.

3 – أن تكون له فروع في (3) ثلاث دول على الأقل، خارج سلطنة عمان.

وفي جميع الأحوال، يجوز للوزارة تحديد عدد مكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي يرخص لها تقديم الاستشارات القانونية وفقا لحاجة سوق العمل.

المادة 31- إحتفاظ مكتب المحاماة الأجنبي ومكتب الإستشارات القانونية الأجنبي بإسمه*

يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي ومكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الذي يرغب في تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان الاحتفاظ باسم المكتب الأجنبي عند ترخيصه في سلطنة عمان.

المادة 32- إلتزامات مكتب الإستشارات القانونية*

يلتزم مكتب الاستشارات القانونية بالآتي:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

1 – تأهيل وتطوير العاملين لديه، والعمل على نقل الخبرة القانونية لهم.

2 – تعيين مستشار قانوني عماني أو أكثر، إذا كان المكتب مملوكا بالكامل لغير عماني.

3 – أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية مدير مسؤول خلال مدة الترخيص، على أن يكون مقيدا في سجل المستشارين القانونيين المشتغلين.

المادة 33- حالة شطب إسم المستشار القانوني من جدول المستشارين القانونيين المشتغلين أو وفاته أو في الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة مهنته*

في حالة شطب اسم المستشار القانوني من جدول المستشارين القانونيين المشتغلين، أو وفاته، أو في الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة مهنته، تندب اللجنة مستشارا قانونيا غيره، ما لم يختر المستشار أو ورثته مستشارا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المتعاملين معه، على أن يقدم المستشار القانوني المنتدب تقريرا بذلك إلى اللجنة عند بداية الندب، وبعد انتهاء المهمة المنتدب إليها، وتحدد اللجنة الأتعاب المستحقة للمستشار القانوني المنتدب مقابل الأعمال التي قام بها.

المادة 34- إلتزامات المستشار القانوني في أثناء ممارسته لمهنته*

يجب على المستشار القانوني في أثناء ممارسته لمهنته الالتزام بالآتي:

1 – مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة في سلوكه المهني والشخصي.

2 – القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في القانون، أو أي قانون آخر.

3 – مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

4- عدم إعداد أو توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال، أو الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، أو تمثيلهم أمام هذه الجهات.

5-عدم تقديم أي معونة عن طريق إبداء الرأي أو المشورة ضد أي شخص أو جهة سبق أن استشارته في ذات الموضوع أو النزاع أو أطلعته على مستندات وأوجه دفاعها، أو تمثيل مصالح متعارضة.

6 – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مقيدا في أكثر من مكتب استشارات قانونية.

7 – عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.

8 – أن يبذل غاية جهده وعنايته في تقديم الخدمة القانونية.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 1) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 34 مكررا 1- إعداد سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين*

يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل للباحثين القانونيين وآخر لمساعدي المستشارين القانونيين، وتقيد في السجلين المشار إليهما أسماؤهم ومقار ممارستهم المهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 2) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 2- الشروط فيمن يقيد اسمه في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين*

يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين أن يكون عماني الجنسية، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في البنود (1 2 3 و5) من المادة (24) من هذه اللائحة.

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 3) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 3- مدة القيد في سجل الباحثين القانونيين*

يكون القيد في سجل الباحثين القانونيين لمدة (2) عامين على الأقل، ويخضع الباحث القانوني خلال هذه المدة لبرنامج تدريبي تعتمده لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، يهدف إلى تأهيله مهنيا وعمليا، وتنمية مهاراته القانونية التطبيقية، وإكسابه الخبرة العملية اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات القانونية.

ويشطب من سجل الباحثين القانونيين بقرار من اللجنة اسم الباحث القانوني الذي مضى على قيده في هذا السجل (3) ثلاثة أعوام ولم يقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في سجل الباحثين القانونيين.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 4) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 4- الفئات التي تقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين*

يشترط للقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أن يكون من الفئات الآتية:

1 – الباحثين القانونيين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المقرر ومضى على قيدهم في السجل (2) عامان على الأقل.

2 – من لديه خبرة في الأعمال القانونية لاتقل عن (3) ثلاثة أعوام.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 5) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 34 مكررا 5- مدة القيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين*

يكون القيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين لمدة (3) ثلاثة أعوام على الأقل، ويجوز لمساعد المستشار القانوني، بعد مضي هذه المدة، أن يطلب نقل قيده إلى جدول المستشارين القانونيين إذا استوفى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 6) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 6- التزامات مكتب الاستشارات القانونية الذي يلحق به باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني*

يجب على مكتب الاستشارات القانونية الذي يلحق به باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني الالتزام بالآتي:

1- أن يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني عمله، باسم وتحت إشراف المستشار القانوني الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب الاستشارات القانونية.

2- تأهيل الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني وتمكينه من تقديم الخدمات القانونية، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة عمله.

3 – تمكين الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني من المشاركة في الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 7) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 7- طلبات القيد في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين*

تقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة طلبات القيد في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين المنصوص عليها في المادة (34 مكررا 1) من هذه اللائحة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:

1 – بالنسبة للقيد في سجل الباحثين القانونيين:

أ – نسخة من البطاقة الشخصية.

ب – شهادة حسن السيرة والسلوك.

ج – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

د – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.

هـ – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

و – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في أي من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.

ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو بعدم تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أوحصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

ح – موافقة مكتب الاستشارات القانونية على التحاقه به.

ط – أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.

2 – بالنسبة للقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين:

أ – شهادة اجتياز البرنامج التدريبي المنصوص عليه في المادة (34 مكررا 3) من هذه اللائحة، وشهادة من مكتب الاستشارات القانونية إذا كان مقدم الطلب من الباحثين القانونيين، متضمنة ما يفيد قدرة الباحث القانوني على البحث والتحليل والكتابة القانونية، وبيانا بالأعمال القانونية التي شارك في إعدادها بالإضافة إلى تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فيه للباحث القانوني.

ب – ما يثبت تمتعه بخبرة عملية في المجال القانوني لمدة لا تقل عن (2) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

ج – المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 8) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 8- استخراج بطاقة قيد الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني*

تستخرج بطاقة قيد الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين للباحث القانوني، و(3) ثلاثة أعوام لمساعد المستشار القانوني.

ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها ب (30) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 9) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 9- عدم الإعتداد بمدة التدريب*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

لا يعتد بمدة التدريب التي يقضيها طالب القيد في جدول المستشارين القانونيين أو سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أيا كان نوعه أو الجهة التي تم فيها، ضمن مدة الخبرة المطلوبة للقيد في الجدول أو السجل المشار إليهما.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 10) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 10- الأحكام التي تسري على الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني*

تسري على الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني أحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية، ويلتزمان بمراعاة واجبات المهنة وأصولها وآدابها والمحافظة على كرامتها وشرفها.

ويخضع الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني للمساءلة التأديبية عن كل مخالفة لأحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية وواجبات مهنة الاستشارات القانونية وأصولها وآدابها، وذلك وفقا للإجراءات المقررة للمستشارين القانونيين.

أضيف نص مادة جديدة برقم (34 مكررا 11) بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

المادة 34 مكررا 11- عقوبة ممارسة أعمال المستشار القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو الباحث القانوني دون أن يكون مقيدا في الجدول*

دون الإخلال بمساءلة المدير المسؤول في مكتب الاستشارات القانونية، يعاقب المكتب بغرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني إذا قام بتشغيل أو تمكين أي شخص من ممارسة أعمال المستشار القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو الباحث القانوني دون أن يكون مقيدا في الجدول أو السجل المخصص لذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتتعدد الغرامة بتعدد الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال (2) عامين من ارتكابها.

المادة 35- موجبات الجهات التي يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني مهنته أمامها*

إستبدل نص المادة 35 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

يجب على الجهات التي يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه.

ويجوز للباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة في حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

الفصل الرابع

تأسيس الشركات المدنية للمحاماة والشركات المدنية للاستشارات القانونية

المادة 36- تأسيس شركة مدنية للمحاماة وللإستشارات القانونية*

يتخذ المكتب شكل شركة مدنية تؤسس وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

ولا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مدنية للمحاماة، أو أن يكون المستشار القانوني أو مكتب المحاماة الأجنبي أو مكتب الاستشارات القانونية الأجنبية شريكا في أكثر من شركة مدنية للاستشارات القانونية.

ويحظر تأسيس شركة مدنية للمحاماة أو شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية أو بين المحامين والمستشارين القانونيين.

المادة 37- طلب تأسيس الشركة*

يقدم طلب تأسيس الشركة إلى التقسيم الإداري المختص من صاحب الشأن شخصيا أو من ينوب عنه بوكالة خاصة في هذا الشأن، على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه، وعلى الأخص الآتي:

1 – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.

2 – نسخة من البطاقة الشخصية.

3 – نسخة من عقد تأسيس الشركة.

4 – ما يفيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول في المكتب.

5– شهادة قيد الشركاء في جداول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين المنصوص عليها في القانون، بحسب الأحوال.

وبالنسبة لطلب تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية، الذي يقدم من مكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي، يجب – بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – استيفاء الآتي:

1 – نسخة من وثائق تأسيس المكتب في البلد الذي يمارس فيه المركز الرئيسي نشاطه.

2 – بيان بعدد الأفرع في ثلاث دول على الأقل، مرفقا به وثائق التسجيل في تلك الدول.

3– وثيقة تفويض من المركز الرئيسي للمكتب تفيد تفويض من يقوم بتمثيل المكتب في سلطنة عمان وبياناته الأساسية.

4 – إقرار من المركز الرئيسي للشركة يفيد تحمله مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المفوض.

5 – ما يفيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول في المكتب.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ويجب أن تكون جميع المستندات المرفقة بالطلب مصادقا عليها من الجهات المعنية، ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد.

على أن يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وإحالة الطلب مكتملا إلى اللجنة.

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة 38- موجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً*

يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبا وموقعا من مالك الشركة أو من جميع الشركاء، بحسب الأحوال، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ولا يجوز لمالك الشركة أو لأحد الشركاء أن يحتج بهذا البطلان في مواجهة الغير، كما أنه لا أثر للبطلان فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم به.

المادة 39- موجب إعداد عقد تأسيس الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة*

يجب على المحامي أو المستشار القانوني المؤسس أو المؤسسين، إعداد عقد تأسيس الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة، على أن يتضمن العقد البيانات الآتية:

1 – اسم الشركة، ومقرها الرئيسي.

2 – اسم مالك الشركة أو أسماء الشركاء وجنسياتهم، ومحال إقامتهم.

3– مقدار رأس مال الشركة، وبيان حصص الشركاء النقدية، والعينية، والحصة في العمل وقيمتها.

4 – مدة الشركة إن كانت محددة المدة، وتاريخ بدئها، وتاريخ نهايتها.

5– اسم المدير المسؤول، وبياناته الشخصية، وصلاحياته، ما لم ينص على تعيينه لاحقا بموجب اتفاق مستقل.

6 – حقوق وواجبات الشركاء.

7 – حل الشركة وتصفيتها.

8 – تاريخ بداية ونهاية السنة المالية، وتحديد بداية السنة المالية الأولى.

9 – أي بيانات أخرى.

المادة 40- إسم الشركة*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يجب أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم صاحبها أو أحد الشركاء فيها أو أكثر ولو بعد وفاته، ويجب أن يشتمل الاسم على كلمة (وشركاؤه)، على أن تتبعه أينما ظهر عبارة (شركة مدنية للمحاماة) أو (شركة مدنية للاستشارات القانونية)، بحسب الأحوال.

ولا يجوز استخدام حروف مختصرة أو علامة تجارية دون اقترانها باسم الشركة.

المادة 41- إعداد سجل مهني تقيد فيه الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة*

يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل مهني تقيد فيه الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:

1 – اسم الشركة، وغرضها، ومقرها الرئيسي، وفروعها، إن وجدت.

2 – مقدار رأس المال.

3 – عدد الحصص المملوكة لكل شريك، ونوعها، والقيمة المدفوعة لكل حصة.

4 – البيانات الأساسية لمالك الشركة أو الشركاء.

5 – اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية وصلاحياته، على أن يكون مقيدا في أحد جداول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.

6 – أي تعديلات تطرأ على البيانات التي سبق قيدها.

ويصدر التقسيم الإداري المختص في الوزارة شهادة قيد عن البيانات المدونة في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 42- فتح حساب للشركة في مصرف مرخص له*

يجب فتح حساب للشركة (قيد التأسيس) في مصرف مرخص له في العمل في سلطنة عمان، تودع فيه قيمة رأس المال أو حصص الشركاء الذين اكتتبوا فيها.

ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن الوديعة لأي شخص كان، ما لم يقدم مالك الشركة أو الشركاء، بحسب الأحوال، شهادة تفيد بقيد الشركة في السجل المهني، أو أن يتم العدول عن تأسيس الشركة بناء على شهادة صادرة عن الوزارة.

المادة 43- نشر عقد تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية*

يجب على الشركة نشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل المهني، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها مباشرة أعمالها إلا بعد قيدها في السجل ونشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية.

ولا يحتج بالشخصية الاعتبارية للشركة أو بعقد تأسيسها في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل المهني ونشر عقد التأسيس في الجريدة الرسمية، ومع ذلك يجوز للغير حسن النية، إذا لم تقم الشركة بإجراءات القيد أو النشر، أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 44- تعديل عقد تأسيس الشركة*

لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد موافقة اللجنة، ويجب على الشركة نشر التعديل في الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ قيده في السجل المهني، ولا يحتج في مواجهة الغير بأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 45- إدارة الشركة*

يتولى إدارة الشركة واحد أو أكثر من الشركاء أو من المحامين أو من المستشارين القانونيين المقيدين في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، بحسب الأحوال.

وإذا تعدد المديرون تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات، يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه، ويصدر القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.

ولا يجوز أن تتضمن صلاحيات المدير ما يخل باستقلالية الشركاء أو المحامين أو المستشارين القانونيين المقيدين في المكتب في ممارستهم المهنة.

المادة 46- تنازل الشريك عن حصته في الشركة*

يجوز للشريك في الشركة أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء، أو لغيره من المحامين أو المستشارين القانونيين – بحسب الأحوال – شريطة موافقة جميع الشركاء، فإذا رفض الشركاء قبول التنازل للغير، ولم يقرر أي منهم شراء حصة الشريك الراغب في التنازل، وجب على الشركاء البحث عن شخص آخر من المحامين أو المستشارين القانونيين ليحل محل الشريك المتنازل، وذلك خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.

المادة 47- تحديد حصة الشريك في الربح أو الخسارة*

إذا كانت حصة الشريك في الشركة قاصرة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه من الربح أو الخسارة، فيجوز له أن يطلب تقييم عمله، ويكون هذا التقييم أساسا لتحديد حصته في الربح، أو الخسارة.

المادة 48- تقديم حصة عينية في الشركة*

إذا كان ما قدمه الشريك في الشركة حصة عينية، فيجب أن يبين في عقد التأسيس نوعها، ومكانها، وقيمتها، بموجب تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له في العمل في سلطنة عمان، ويجوز للجنة تقويم تلك الحصة عن طريق إحالتها إلى خبير أو أكثر، على أن يتحمل الشريك أتعاب ومصاريف الخبرة.

وإذا ثبت أن الحصة مقدرة بطريقة غير صحيحة، يكون مقدم الحصة والمثمن ومراقب الحسابات – بحسب الأحوال – مسؤولين تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد تأسيس

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

الشركة، أما إذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، فيجب على مقدم الحصة سداد الفرق نقدا للشركة، ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن أداء الفرق.

المادة 49- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء *

يكون توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في الشركة وفقا لما هو منصوص عليه في عقد تأسيسها، وفي حال خلو العقد من ذلك، فيكون توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.

ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة في الأرباح أو بإعفائه من الخسائر، ويحدد نصيب الشريك من الأرباح أو الخسائر في هذه الحالة بنسبة مساهمته في رأس المال، ومع ذلك يجوز للشركاء في الشركة الاتفاق على إعفاء الشريك الذي قدم عملا كحصة في رأس المال من خسائر الشركة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة 50- حالة صدور قرار من اللجنة بمنع أحد الشركاء من ممارسة المهنة*

إذا صدر قرار من اللجنة بمنع أحد الشركاء من ممارسة المهنة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة – بشكل فوري وكامل – إلى حين انتهاء فترة المنع.

وإذا صدر قرار من اللجنة بشطب أحد الشركاء من الجدول المقيد فيه أو نقله إلى جدول المحامين أو المستشارين القانونيين غير المشتغلين، فيجب استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد حصته من أموال الشركة وفقا لآخر تقرير عن موازنة الشركة، وعلى الشركاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجه من الشركة، وتعديل عقد التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة 51- مسؤولية الشريك والشركة عن الأخطاء المهنية*

يسأل الشريك في الشركة بصفة شخصية تجاه الشركة وباقي الشركاء عن أخطائه المهنية، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.

المادة 52- جواز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة بأن يطلب من الشركة تزويده بمحاضر إجتماعات الشركاء ونسخ من بياناتها المالية السنوية المدققة*

يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة أن يطلب من الشركة تزويده بمحاضر اجتماعات الشركاء ونسخ من بياناتها المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات معتمد، وذلك وفقا للمواعيد التي يحددها التقسيم الإداري المختص.

المادة 53- إندماج الشركات*

يجوز لشركة مدنية للمحاماة أو أكثر أن تندمج في شركة مدنية أخرى للمحاماة، كما يجوز لشركة مدنية للاستشارات القانونية أو أكثر أن تندمج في شركة مدنية أخرى للاستشارات القانونية، وإن كانت الشركة تحت التصفية.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 54- قرار الإندماج*

يصدر قرار الاندماج باتفاق الشركات الراغبة في الاندماج، على أن يبين الاتفاق أسماء هذه الشركات وبيانات كافية عنها واسم الشركة التي سوف تنتج عن الاندماج والنسب التي سوف يتم على أساسها تبادل ملكية الحصص وشروط تخصيصها.

وفي جميع الأحوال، لا يكون قرار الاندماج نافذا إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

المادة 55- الإعلان عن قرار الإندماج*

تلتزم الشركات طالبة الاندماج بإعلان كافة موكليها بقرار الاندماج بإحدى طرق الإعلان المقررة قانونا.

المادة 56- تقديم طلب الإندماج*

يقدم طلب الاندماج إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال المستندات الواردة في النموذج خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإحالته إلى اللجنة للبت فيه.

المادة 57- نشر قرار الإندماج في الجريدة الرسمية*

يجب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة اللجنة، وتحل الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاندماج.

المادة 58- إنقضاء الشركة*

تنقضي الشركة بوفاة مالك الشركة، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد من المحامين أو المستشارين القانونيين، واختار استمرارها خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وإذا تعدد الورثة من المحامين أو المستشارين القانونيين فيجوز لهم أن يطلبوا استمرارها واكتساب صفة الشريك خلال (90) تسعين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وفي جميع الأحوال يجب على الورثة من غير المحامين أو المستشارين القانونيين التنازل عن حصة مورثهم خلال (90) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة. ولا يترتب على وفاة الشريك انقضاء الشركة إذا كانت مشكلة من شريكين أو أكثر، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك إلا إذا كان من المحامين أو المستشارين القانونيين، ويجب عليهم التنازل عن حصة مورثهم خلال (90) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة.

المادة 59- تعديل اسم الشركة في حالة انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة بإسمه*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

في حالة انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (60) ثلاثين يوما من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.

المادة 60- أسباب حل الشركة*

تحل الشركة للأسباب التي ينص عليها عقد التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية:

1- عدم مزاولة الشركة نشاطها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (180) مائة وثمانين يوما متصلة.

2- حلول الأجل المحدد للشركة.

3- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.

4- بناء على طلب مالك الشركة أو اتفاق الشركاء على حل الشركة.

5- صدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب ذوي الشأن أو اللجنة.

المادة 61- تاريخ حل وتصفية الشركة*

تعتبر الشركة منحلة من تاريخ طلب مالك الشركة على الحل أو اتفاق الشركاء أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، بحسب الأحوال. وعلى المدير المسؤول في الشركة إيداع قرار التصفية أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويجب نشر قرار التصفية أو منطوق الحكم الصادر بالتصفية في الجريدة الرسمية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الإيداع، على نفقة مالك الشركة أو الشركاء.

وتدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وتضاف إلى اسمها خلال مدة التصفية عبارة "قيد التصفية".

المادة 62- إنتهاء سلطات جميع المخولين بإدارة الشركة من تاريخ حلها*

تنتهي سلطات جميع المخولين بإدارة الشركة من تاريخ حلها، ويكون كل من يجري عملا أو تصرفا باسم الشركة منذ ذلك التاريخ مسؤولا عن الآثار والالتزامات التي يرتبها العمل أو التصرف في ماله الخاص، وإذا أجرى العمل أو التصرف أكثر من شخص كانوا مسؤولين بالتضامن عن ذلك.

ومع ذلك، يستمر المديرون في عملهم، وتكون مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة إلى أن يتم تعيين مصف لها، ويتسلم مهامه.

المادة 63- تعيين مصف أو أكثر*

يجب أن يتضمن قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بتصفية الشركة تعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابه والمدة التي يجب أن تنتهي خلالها التصفية، على

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

أن يكون المصفي من المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الجهة المختصة.

ويجب ألا تتجاوز مدة أعمال المصفي المدة المحددة في قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية، ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية بحكم قضائي، وفي حالة عدم تحديد مدة أعمال المصفي فيجب ألا تتجاوز المدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتمديد بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية بحكم قضائي.

المادة 64- عزل المصفي*

يكون عزل المصفي بقرار من مالك الشركة أو اتفاق الشركاء إذا كان معينا من قبلهم، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التصفية المتضمن تعيين المصفي، ويجب أن يتضمن القرار أو الاتفاق أو الأمر تعيين من يحل محل المصفي الذي تم عزله.

المادة 65- إجراءات التصفية*

تجرى التصفية وفقا لما ينص عليه قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بإجرائها، وإذا لم يتضمن كل منهما ذلك، اتبعت الإجراءات الآتية:

1- يخطر المصفي جميع الدائنين بخطابات مسجلة على عناوينهم المدونة لدى الشركة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم مطالباتهم ضد الشركة، وإذا كانت عناوين الدائنين غير معلومة يتم إعلانهم ودعوتهم لتقديم مطالباتهم عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وفي جميع الأحوال، يمنح الإعلان للدائنين مهلة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ النشر لتقديم مطالباتهم، ويجب أن يقوم المصفي بإجراء الإعلان خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الحكم الصادر بالتصفية لدى اللجنة.

2- تسوية جميع الادعاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي وأتعاب لجنة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (73) من هذه اللائحة.

3 – توزيع الموجودات المتبقية على مالك الشركة أو بين الشركاء وفقا لعقد التأسيس، وإذا لم يتضمن العقد نصا بذلك، وجب توزيعها بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة، وإذا لم يكن صافي الموجودات كافيا لتغطية القيمة الكاملة للحصص كما هي محددة في عقد التأسيس، وجب توزيع العجز بين الشركاء بذات نسبة تحمل الخسائر.

المادة 66- موجبات المصفي*

يجب على المصفي القيام بالآتي:

1- إيداع القرار أو الحكم القضائي الصادر بتعيينه لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي إلا من تاريخ الإيداع.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

2- جرد أصول الشركة وخصومها بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة أو مديرها المسؤول – إن وجدوا – ويجب أن تحرر قائمة مفصلة بذلك، وأن تعد بيانات مالية للشركة، يوقع كل منها من قبل المصفي والمديرين، ومراقب الحسابات.

3- تسلم أموال الشركة ودفاترها وموجوداتها ووثائقها، ويجب أن يمسك دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية، وأن يتبع في إمساك هذا الدفتر قواعد المحاسبة المتعارف عليها، وعليه تمكين مالك الشركة أو الشركاء والدائنين من الاطلاع على الدفتر الخاص بقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية.

4 – تضمين جميع العقود والإيصالات وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة عبارة صريحة بأنها (قيد التصفية).

المادة 67- تولي المصفي إدارة الشركة*

مع مراعاة حكم المادة (66) من هذه اللائحة وأي قيد ينص عليه القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية، يتولى المصفي إدارة أعمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها واستيفاء حقوقها، واتخاذ جميع ما يلزم لتصفية موجوداتها والوفاء بديونها، كما يكون له بصفة خاصة تمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية، فيما يقام منها أو عليها.

وإذا تضمن القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية تعيين أكثر من مصف، وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم يخولهم القرار أو الحكم حق العمل بانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يلحق بالشركة ومالك الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها في أداء أعمالهم.

المادة 68- موجب المصفي بإيداع في حساب الشركة قيد التصفية المبالغ التي يتقاضاها بإسمها*

يجب على المصفي أن يودع في حساب الشركة قيد التصفية المبالغ التي يتقاضاها باسمها في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، وذلك خلال يوم واحد على الأكثر من وقت قبضها.

ولا يجوز للمصفي أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان، أو أن يقبل أي تأمين للشركة بأقل من قيمته الحالية.

كما لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة ومشاريعها جملة إلا بعد الحصول على موافقة مالك الشركة أو الشركاء، أو موافقة المحكمة المختصة، ما لم ينص القرار أو الحكم الصادر بتعيين المصفي على جواز بيعها جملة.

المادة 69- عدم جواز بأن يبدأ المصفي أعمالاً جديدة*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة 70 - إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك*

يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك، وإذا امتدت أعمال التصفية لأكثر من عام وجب عليه أن يعد تقريرا عن أعمال التصفية في العام المنتهي، والبيانات المالية عن هذا العام، وإرساله إلى مالك الشركة أو الشركاء واللجنة خلال (30) ثلاثين يوما على الأكثر من انتهاء العام.

المادة 71 - إلتزام الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها المصفي بإسمها*

تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها المصفي باسمها، إذا كانت مما تقتضيه التصفية، ويكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة ومالكها والشركاء والغير عن الأضرار الناجمة عن أعماله أو تصرفاته المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، وعن أعماله التي تتجاوز حدود صلاحياته، وعن أي غش أو تزوير أو إهمال في أداء مهامه، وكذلك عن عدم تصرفه تصرف الشخص الحريص، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يكن لكل منهم حق العمل بانفراد وفقا للقرار أو الحكم الصادر بتعيينهم.

المادة 72 - تقديم المصفي تقريره النهائي والحساب الختامي *

يقدم المصفي عند انتهاء التصفية تقريرا نهائيا، وحسابا ختاميا مدققا من مراقب حسابات الشركة عن أعمال التصفية إلى مالك الشركة أو الشركاء والدائنين خلال (30) ثلاثين يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليه وإخطار اللجنة بنسخة منه خلال تلك المدة.

المادة 73 - تشكيل لجنة لحصر أعمال الشركة طور التصفية*

تشكل لجنة لحصر أعمال الشركة طور التصفية من بين المحامين أو المستشارين القانونيين، بحسب الأحوال، بقرار من اللجنة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار تعيين المصفي لديها، وذلك لحصر جميع القضايا والأعمال في الشركة، ومباشرة ما لم يتم الانتهاء منه، أو إحالتها بموافقة اللجنة إلى محامين أو مستشارين قانونيين آخرين، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين والمتعاملين مع الشركة، ويحظر على الشركة قبول قضايا أو أعمال جديدة.

وعلى اللجنة التنسيق مع المصفي فيما يتعلق بأعمالها، وتسليمه المبالغ المتحصلة خلال يوم واحد لإيداعها في حساب الشركة تحت التصفية المشار إليه في المادة (68) من هذه اللائحة.

وتحدد أتعاب اللجنة بالاتفاق مع مالك الشركة أو الشركاء أو بقرار من اللجنة في حالة عدم الاتفاق.

المادة 74 - إيداع تقرير لجنة حصر أعمال الشركة*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يجب على لجنة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (73) من هذه اللائحة أن تودع تقريرا عن انتهاء أعمالها لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة للعرض على اللجنة للاعتماد.

المادة 75- إنتهاء اعمال التصفية*

تنتهي أعمال التصفية بموافقة مالك الشركة أو الشركاء على التقرير النهائي والحساب الختامي، ويجب أن يودع المصفي نسخة من موافقتهم على انتهاء التصفية لدى اللجنة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدورها، ويجب على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إلغاء تسجيل الشركة من السجل المهني اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بانتهاء أعمال التصفية، وعلى المصفي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة مالك الشركة أو الشركاء.

وفي جميع الأحوال، لا تنتهي أعمال التصفية إلا بعد انتهاء لجنة حصر الأعمال المنصوص عليها في المادة (73) من هذه اللائحة، واعتماد تقريرها من اللجنة.

المادة 76- حالة عدم موافقة مالك الشركة أو الشركاء على التقرير النهائي والحساب الختامي*

إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي من مالك الشركة أو الشركاء، كان للمصفي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة، وطلب بطلان قرار الرفض، وعلى المصفي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر في الدعوى لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

وإذا صدر الحكم ببطلان قرار مالك الشركة أو الشركاء وانتهاء التصفية، وجب نشره وإلغاء تسجيل الشركة وفقا للمادة (75) من هذه اللائحة، وذلك اعتبارا من تاريخ إيداع الحكم.

وإذا صدر الحكم بتأييد قرار مالك الشركة أو الشركاء، جاز عزل المصفي وتعيين آخر لاستكمال أعمال التصفية.

المادة 77- إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك*

تسري على الشركة – فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – الأحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد وشركة محدودة المسؤولية المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية، ولائحته.

الفصل الخامس

الترخيص لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية وفروعها

المادة 78- طلب ترخيص المكتب*

يقدم طلب ترخيص المكتب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

1 – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.

2 – نسخة من شهادة قيد في السجل المهني.

3 – نسخة من عقد مقر المكتب المقترح.

4 – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لحكم المادة (82) من هذه اللائحة.

5 – ما يفيد سداد الرسم المقرر.

6 – أي بيانات أو مستندات أخرى.

المادة 79 – معاينة مقر المكتب المقترح محل طلب الترخيص*

يقوم التقسيم الإداري المختص في الوزارة بمعاينة مقر المكتب المقترح محل طلب الترخيص لبيان مدى استيفائه جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

وفي حالة عدم استيفاء مقر المكتب المقترح الاشتراطات والمواصفات، فإنه يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة اللجنة أو الوزارة.

المادة 80 – دراسة طلب ترخيص المكتب والبت فيه*

يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة طلب ترخيص المكتب، والبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال كافة مستندات وبيانات طلب الترخيص واستيفاء المكتب جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وتصدر بالترخيص شهادة وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

وفي حالة رفض الطلب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة.

المادة 81 – مدة ترخيص المكتب*

تكون مدة ترخيص المكتب (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى.

يقدم طلب تجديد ترخيص المكتب قبل (120) مائة وعشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به بيان بالأعمال التي زاولها خلال مدة الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر.

المادة 82 – تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية*

يجب على صاحب المكتب أن يقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن المكتب المراد ترخيصه لديه وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن تكون قيمة وثيقة التأمين وفقا للترخيص الصادر لصاحب المكتب على النحو الآتي:

1 – الابتدائي: (25000) خمسة وعشرون ألف ريال عماني.

2 – الاستئناف: (40000) أربعون ألف ريال عماني.

3 – العليا: (50000) خمسون ألف ريال عماني.

4 – الاستشارات القانونية: (50000) خمسون ألف ريال عماني.

المادة 83- فتح فروع للمكتب*

لا يجوز للمكتب فتح أكثر من (2) فرعين عدا المقر الرئيسي، ولا يجوز فتح أكثر من فرع في المحافظة الواحدة، ويشترط لفتح فرع للمكتب، الآتي:

1 – أن يكون الفرع باسم المكتب ذاته.

2 – أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب مدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام.

3– أن يعين مديرا للفرع من المحامين أو المستشارين القانونيين المقيدين لديه، بحسب الأحوال.

4– ألا يقل عدد المحامين أو المستشارين المقيدين في المكتب عن (5) خمسة، على أن يكون من بينهم محام متدرب على الأقل بالنسبة لمكتب المحاماة.

5 – أن يقدم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (82) من هذه اللائحة.

6 – الحصول على موافقة اللجنة.

المادة 84- طلب فتح فرع للمكتب*

يقدم طلب فتح فرع للمكتب للتقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه، بعد سداد الرسم المقرر، وعلى الأخص الآتي:

1 – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.

2 – نسخة من شهادة ترخيص المكتب.

3 – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (82) من هذه اللائحة.

4– نسخة من عقد فرع المكتب المقترح على أن يكون مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

5 – بيان بعدد المحامين أو المستشارين القانونيين العاملين في المقر الرئيسي والفروع.

6– بيان بحجم الأعمال والقضايا التي تولاها المكتب ونوعها للثلاثة الأعوام الأخيرة قبل تقديم الطلب.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب والبت فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (79) و(80) و(81) من هذه اللائحة.

المادة 85- تغيير المقر الرئيسي للمكتب أو أيّ من فروعه*

لا يجوز تغيير المقر الرئيسي للمكتب أو أي من فروعه أو إحداث أي تغيير فيها، إلا بعد الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بناء على طلب إلكتروني يقدم بذلك، ولا يجوز استخدام مقر المكتب أو أي من فروعه في غير الغرض المرخص له.

ويقوم التقسيم الإداري المختص في الوزارة بمعاينة المقر أو الفرع المقترح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه اللائحة.

المادة 86- وضع لوحة للمكتب*

إستبدل نص المادة 86 بموجب القرار الوزاري رقم 2025/208 تاريخ 2025/12/18م.، وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لصاحب المكتب – الذي يرغب في وضع لوحة على مدخل مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية – الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، على أن تكون مطابقة للمواصفات الآتية:

1 – أن يبين فيها اسم المكتب وصاحبه وشركاءه (إن وجدوا).

2 – أن يبين فيها المؤهلات القانونية لصاحب المكتب وشركائه (إن وجدوا).

3- أن تكون أبعاد اللوحة بارتفاع لا يزيد على (100) مائة سم، وعرض لا يزيد على (100) مائة سم.

ويجوز وضع لوحة خارجية على مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، شريطة الالتزام بالآتي:

1- أن تتضمن اسم المكتب وفقا لحكم المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها.

2- أن تتضمن عبارة (مقر رئيسي) أو كلمة (فرع) بحسب الأحوال، ورقم القيد في السجل المهني.

3- أن تكون الكتابة باللون الأسود والخلفية باللون الأبيض.

4- أن تكون الكتابة صحيحة لغويا.

5- أن تكون اللوحة عبارة عن حروف مقطعية ثلاثية الأبعاد مع إنارة داخلية أو أي وسيلة حديثة للإنارة مثبتة على لوحة دعم خلفية.

6- أن يكون الهيكل الأساسي للإطار مطليا بطبقتين من الطلاء المقاوم للتآكل من نوع (S M)بالحجم والسماكة المطلوبين.

7- أن تكون أبعاد اللوحة الخارجية بارتفاع لا يزيد على (100) مائة سم، وعرض لا يزيد على (300) ثلاثمائة سم.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

8- أن تكون اللغة المستخدمة في كتابة اللوحات الخارجية هي اللغة العربية الفصحى، ويجوز استعمال اللغة الإنجليزية مع مراعاة أن تكون بجانب اللغة العربية من ناحية اليسار أو أسفلها، وألا تقل المساحة التي تشغلها اللغة العربية عن المساحة التي تشغلها اللغة الإنجليزية، وأن تكون الترجمة سليمة ومحققة للغرض.

9- ألا يكون محتوى اللوحة مخالفا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والقيم الدينية أو النظام العام أو الآداب.

وفي جميع الأحوال، يجب إزالة اللوحات عند غلق مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية أو عند الانتقال إلى مقر آخر.

الفصل السادس

الشكاوى والمخالفات

المادة 87- التقدم بشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة*

يجوز لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، إذا تعلقت بمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو الإخلال بواجبات مهنته، أو سلوكه سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها.

ويجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة في حال اكتشاف ارتكاب المحامي تلك المخالفات إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة.

المادة 88- الشروط الشكلية لقبول الشكوى*

لا تقبل الشكوى إذا لم تتضمن اسم مقدمها، وتوقيعه، ومحل إقامته، ورقم هاتفه، أو أي وسيلة أخرى للتواصل معه، وملخصا بوقائع الشكوى، ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس اللجنة أنها جديرة بالتحقيق فيها، كما لا تقبل الشكوى إذا قدمت بعد مضي (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ وقوع المخالفة ما لم تكن الشكوى متعلقة بشبهة ارتكاب جريمة جزائية، أو كانت المخالفة أو أثرها لا يزالان مستمرين إلى تاريخ تقديم الشكوى.

المادة 89- إحالة الشكوى إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة*

تحيل اللجنة إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة الشكوى المقدمة ضد المحامي أو المستشار القانوني والمخالفات التي يرتكبها لفحصها، وتعرض نتائج الفحص على اللجنة للبت فيها سواء بالحفظ إذا ثبت عدم جديتها، أو بالإحالة إلى التحقيق، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جزائية.

المادة 90- التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المخالف أو المشكو في حقه، ويخطر بموعد التحقيق بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (94) من هذه اللائحة، وذلك قبل موعد جلسة التحقيق بـ(7) سبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.

المادة 91- إعلان المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة للحضور أمام اللجنة*

يجوز للجنة – متى رأت ضرورة لذلك – أن تعلن المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة للحضور أمامها شخصيا، وذلك بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (94) من هذه اللائحة، قبل موعد الجلسة بـ(7) سبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإعلان تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.

ويجوز للمحامي أو المستشار القانوني أن يوكل محاميا للدفاع عنه، وفي حالة عدم حضوره دون سبب تقبله اللجنة، يجوز السير في إجراءات المساءلة.

المادة 92- جواز إحضار الشهود*

يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب التقسيم الإداري المختص في الوزارة أو المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور دون عذر مقبول من اللجنة، أو امتنع عن أداء الشهادة، أو شهد زورا، أحالته اللجنة إلى الجهة المختصة.

المادة 93- سرية جلسات المساءلة*

تكون جلسات المساءلة أو الحضور أمام اللجنة لمساءلة المحامي أو المستشار القانوني سرية، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

المادة 94- قرارات اللجنة النهائية وطرق إبلاغها لذوي الشأن*

تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى طرق أو وسائل الإعلان الآتية:

1 – الإرسال عن طريق رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدون لدى الوزارة.

2 – الإرسال عبر البريد الإلكتروني المدون لدى الوزارة.

3 – الإرسال عبر النظام الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة.

4 – التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ملحق

رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة

إستبدل نص البند أولاً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

أولا: رسوم القيد في جداول المحامين:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	القيد في جدول المحامين المتدربين	25
2	القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها	50
3	القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها	100
4	القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها	150
5	إعادة القيد في جدول المحامين المتدربين	50
6	إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها	50
7	إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها	100
8	إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها	150
9	تأخير نقل القيد إلى جدول المحامين غير المشتغلين	10 عن كل شهر وبما لا يجاوز 120

إستبدل نص البند ثانياً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

ثانيا: رسوم تأسيس الشركات المدنية للمحاماة وترخيصها وتجديدها ودمجها:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد)	100 لمرة واحدة
2	ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد)	300 لمدة (3) أعوام

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

3	تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	200 لمرة واحدة
4	ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	450 لمدة (3) أعوام
5	الاندماج للشركات المدنية للمحاماة	200
6	فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للمحاماة	2100 لمدة (3) أعوام
7	فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للمحاماة	4200 لمدة (3) أعوام
8	تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة أو فروعها	10 عن كل شهر وبما لا يجاوز 120

إستبدل نص البند ثالثاً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

ثالثا – رسوم القيد في جدول المستشارين القانونيين وسجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	القيد في سجل الباحثين القانونيين	25
2	القيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين	100
3	القيد في جدول المستشارين القانونيين العمانيين	150
4	القيد في جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين	500
5	إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين العمانيين	150
6	إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين	500
7	تأخير نقل القيد إلى جدول المستشارين غير المشتغلين	10 عن كل شهر وبما لا يجاوز 120

إستبدل نص البند رابعاً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

رابعا: رسوم تأسيس الشركات المدنية للاستشارات القانونية وترخيصها وتجديدها ودمجها:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد)	100 لمرة واحدة
2	ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا	300 لمدة (3) أعوام

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

	كانت من شخص واحد)	
3	تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	200 لمرة واحدة
4	ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	450 لمدة (3) أعوام
5	الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين	200
6	تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد)	500 لمرة واحدة
7	ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد)	1500 لمدة (3) أعوام
8	تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	1000 لمرة واحدة
9	ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)	2250 لمدة (3) أعوام
10	الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين	2000
11	تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبى أو مكتب استشارات قانونية أجنبى	1000 لمرة واحدة
12	ترخيص وتجديد الشركات المدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبى أو مكتب استشارات قانونية أجنبى	3000 لمدة (3) أعوام
13	الاندماج بين شركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لعمانى وشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لغير عمانى	3000
14	فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية العمانية	2100 لمدة (3) أعوام
15	فتح أو تجديد الفرع الثانى لشركة الاستشارات القانونية العمانية	4200 لمدة (3) أعوام
16	فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين	6000 لمدة (3) أعوام
17	فتح أو تجديد الفرع الثانى لشركة الاستشارات القانونية	9000 لمدة (3) أعوام

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

	لغير العمانيين	
18	فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني	3000 لمدة (3) أعوام
19	فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني	6000 لمدة (3) أعوام
20	تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للاستشارات القانونية أو فروعها	10 عن كل شهر وبما لا يجاوز 120

إستبدل نص البند خامساً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

خامسا – رسوم تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني أو مستشار قانوني:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانونى أو مساعد مستشار قانونى أو مستشار قانونى	١٥

إستبدل نص البند سادساً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

سادسا – رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانونى أو بطاقة قيد مستشار قانونى أو استخراج شهادة لمن يهمه الأمر:

م	الخدمة	قيمة الرسم بالريال العماني
1	إصدار بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانونى أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانونى أو بطاقة قيد مستشار قانونى	3
2	تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانونى أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانونى أو بطاقة قيد مستشار قانونى	3
3	تأخير تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانونى أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانونى أو بطاقة قيد مستشار قانونى	10 عن كل شهر وبما لا يجاوز 120
4	استخراج شهادة لمن يهمه الأمر	10

إستبدل نص البند سابعاً بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2026/112 تاريخ 2026/08/12م.، وأصبح على الوجه التالي:

سابعا: رسوم التدريب والتعليم المستمر وأداء الاختبارات:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

م	الخدمة	الرسم بالريال العماني
1	الالتحاق بالبرنامج التدريبي للمحامين المتدربين	50 شـــاملا أداء الاختبار
2	إعادة الاختبار	80
3	الالتحاق ببرنامج التعليم المستمر	20 عن كل برنامج
4	أداء اختبار للقيد في الجدول الأعلى	80 عن كل اختبار
5	الالتحاق بالبرنامج التدريبي للباحثين القانونيين	100
6	الالتحـــاق ببرنـــامج المـــوظفين المفوضـــين بالحضـــور والمرافعـة عـن وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة وغيرهـا مـن الأشخاص الاعتبارية العامة	3500 عـــن كـــل موظف
7	التظلم من نتائج الاختبارات	10

أضـيف نـص بنـد جديـد بـرقم "ثامنـاً" بموجـب المـادة الثالثـة مـن القـرار الـوزاري رقـم 2026/112 تـاريخ 2026/08/12م.، وهو التالي:

ثامنا – رسوم الاشتراك في منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين:

م	الخدمة	الرسم بالريال العماني
1	الاشتراك فى منصة التدريب العدلى لغير المحامين المتدربين	12 لكل عام

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©